



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5007219-06.2020.4.02.5102/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOAQUIM LUSTOSA FILHO

REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE CASTRO PEREIRA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Vistos...

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por **TEREZINHA MARIA DE CASTRO PEREIRA** contra acórdão exarado pela 6ª **TRSJRJ** na Ação Especial Cível movida em face do **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**.

Aduz: a) a 6ª TRSJ RJ julgou procedente em parte a demanda, reconhecendo o direito autoral à dedução relativa às contribuições extraordinárias instituídas em razão de déficit do plano da base de cálculo do imposto sobre a renda, dentro do limite de 12%, porém condenou a União à repetição do indébito apenas nos casos de apresentação da declaração na modalidade completa; b) o reconhecimento do direito de repetição ao indébito, independentemente de escolha anterior pela declaração na modalidade simplificada do IRPF; c) dissenso jurisprudencial em face de julgados da 10ª TRSJ SP (Processo nº 0015667-52.2019.4.03.6301) e da 5ª TRSJ RS (Processo nº 5059049-74.2020.4.04.7100 e Processo nº 5078254-60.2018.4.04.7100). Pediu o provimento. (Evento 1, PU44)

Contrarrazões registradas. (Evento 1, PET51)

Inadmitido o PUIL na origem, seguiu-se a interposição de agravo, com provimento deste pelo Presidente desta TNU.

Era o que cumpria historiar.

VOTO

Fundamentação.



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o acórdão combatido (Evento 1, ACORTR42):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença, evento 16, que julgou procedente em parte o pedido para declarar que as contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto de 12% da renda tributável (art. 11 da Lei nº 9.532/97), aplicável à soma de deduções decorrentes do cálculo das contribuições normais e extraordinárias. Ainda, condenou a União à repetição, via compensação, ou restituição do montante indevidamente retido a título do tributo em questão, corrigido pela taxa Selic, observada a prescrição quinquenal, porém apenas para as verbas cujas declarações foram feitas na modalidade “opção pelas deduções legais”. E, por fim, determinou que o cumprimento far-se-á conforme exposto na fundamentação, ou seja, condicionando à retificação da declaração de imposto de renda, conforme abaixo colacionado:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para:

declarar a possibilidade de dedução na base de cálculo do IR das contribuições extraordinárias descontadas no contracheque da parte autora em razão do déficit do plano, limitado a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Rendimentos, consideradas em conjunto com os demais pagamentos à entidades de previdência privada e sendo necessário que o contribuinte opte pela declaração completa de IRPF, uma vez que inaplicável aos casos de apresentação da declaração simplificada;

condenar a ré à restituição do imposto de renda que incidiu indevidamente sobre a referida quantia desde a publicação da Solução de Consulta 354/2017, em 25/07/2017, compensados eventuais valores que tenham sido



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

adimplidos na via administrativa, limitado à alçada dos Juizados Especiais Federais e respeitada a prescrição quinquenal. O valor deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do indébito.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que não há que se fazer quaisquer diferenciações entre as modalidades de declaração do imposto sobre a renda, devendo a parte ré ser condenada à restituição de todos os descontos que ferirem o estabelecido na sentença (aqueles que passarem do limite de 12%), independentemente do tipo de declaração.

Contrarrazões em Evento 33.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Reitere-se o indeferimento de justiça gratuita, o qual fora decidido em despacho de Evento 30.

Sobre o tema 171, a TNU fixou a seguinte tese:

“As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº 9.532/97)”.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE SER CONSIDERADO SOMENTE O LÍQUIDO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FORMADA POR TODOS OS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADE, OBSERVADO O LIMITE LEGAL DE 12% DO TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.

- 1. A pretensão da entidade autora é incluir na base de cálculo do imposto de rendas somente o valor líquido recebido da entidade privada.*
- 2. Os benefícios recebidos de entidades de previdência privada compõem a base de cálculo do imposto de renda, por se enquadrarem na regra geral do art. 8º, I, da Lei 9.250/95 e expressa previsão específica do art. 33 da mesma lei.*
- 3. Os rendimentos tributáveis são incluídos base de cálculo do imposto de renda pelo seu valor bruto (art. 8º, I, da Lei 9.250/95 c/c art. 3º da Lei 7.713/88).*



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

4. Inexiste fundamento legal para os benefícios serem considerados pelo seu líquido, ou seja, deduzidos das contribuições à própria entidade de previdência privada.

5. Redução da base de cálculo sem previsão legal seria inconstitucional, a teor do art 150, § 6º, da Constituição: "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g".

6. Uma vez somados os benefícios da entidade de previdência privada aos demais rendimentos tributáveis, a base de cálculo do imposto de renda poderá ser reduzida pela dedução das contribuições a entidades de previdência privada, nos termos do art. 8º, II, "e", da Lei 7.713/88, desde que respeitado o limite de 12% dos rendimentos computados na base de cálculo (art. 11 da Lei 9.532/97).

6. Recurso Especial não provido. (REsp 1354409/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 01/06/2016).

Nessa toada, de acordo com os entendimentos da TNU e do STJ, pretender a exclusão total das contribuições para previdência privada, ainda que extraordinárias, sem observância do limite legal, de dedução de 12%, implica em redução da base de cálculo, sem previsão legal, o que não é permitido.

Logo, acorde com a tese fixada pela TNU, as contribuições extraordinárias previstas no art. 19, II da LC 109/2001 podem ser deduzidas da base do Imposto de Renda, desde que limitadas ao percentual legal de 12%.

Com relação à repetição de indébito, só será cabível nos casos de apresentação da declaração completa, prevista pelo art. 11 da Lei nº 9.532/97, uma vez que, nas declarações simplificadas, há a dedução de 20% sobre todas receitas auferidas, sem necessidade de comprovação alguma.

Nesse sentido, o STJ:

"RECURSO ESPECIAL Nº 1.535.697 - RS (2015/0124016-2)
DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por Mauren Luiza Fernandes Macedo de Bitencourt contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal assim ementado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BASE DE CÁLCULO DO



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

TRIBUTO. OPÇÃO PELA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA.

1. Os valores recebidos de forma acumulada por força de ação previdenciária/trabalhista devem sofrer a tributação nos termos em que incidiria o tributo se percebidos à época própria. Questão pacificada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.118.429/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC (DJ de 14/5/2010) e, mais recentemente, pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 614406, no qual o Tribunal, por maioria, decidindo o tema 368 da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso da União, entendendo que a alíquota do IR deve ser a correspondente ao rendimento recebido mês a mês, e não aquela que incidiria sobre valor total pago de uma única vez.

2. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida (data do recebimento da verba acumuladamente).

3. Em qualquer hipótese, os juros de mora não são sujeitos à incidência do impostode renda. É irrelevante para a solução da causa a discriminação de cada verba recebida na ação judicial.

4. Tendo o autor optado pela declaração simplificada, que não o desobrigava de informar os pagamentos efetuados a título de despesas com a reclamatória trabalhista, incabível a posterior dedução dos honorários advocatícios e periciais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.250/1995.

No especial, a parte alega, em síntese, violação:

a) do art. 535, inciso II, do CPC/1973, pois entende que, apesar dos embargos de declaração, o Tribunal de origem foi omissivo quanto à alegada existência de "expressa autorização legal para a dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das despesas tidas na Reclamatória Trabalhista, contida nos artigos 640, § único, do Decreto 3.000/99 e art. 12 da Lei n. 7.713, de 1988" (e-STJ fl. 374).

b) do art. 12 da Lei n. 7.713/1988 e do art. 640, parágrafo único, do Decreto n. 3.000/1999, ao argumento de que esses dispositivos legais "autorizam expressamente a dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das despesas tidas para o patrocínio da Reclamatória Trabalhista, em especial os honorários advocatícios e periciais" (e-STJ fl. 378).

Alega que independente da forma de declaração, se simples ou simplificada, a única forma de compensação dos honorários é por meio da exclusão do próprio rendimento a ser declarado.

Além disso, suscita divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado do TRF da 1ª Região, segundo o qual, na recomposição das declarações de impostode renda do período reclamado na ação trabalhista, é possível deduzir os honorários advocatícios das parcelas tributáveis.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-STJ fls. 405/408).

Passo a decidir

(...)

Considerado isso, importa mencionar que o recurso especial se origina de ação ajuizada por Mauren Luiza Fernandes Macedo de Bitencourt em desfavor da Fazenda Nacional, objetivando o reconhecimento do direito ao



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

recolhimento do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente em reclamatória trabalhista, de acordo com a tabela progressiva vigente na data em que os rendimentos eram devidos.

No primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O Tribunal de origem manteve a sentença em sua integralidade.

Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 332/333):

Dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do imposto de renda. É bem verdade que a própria Receita Federal admite a exclusão dos honorários advocatícios contratuais, como se verifica do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2009 (www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2009/Perguntas/Default.htm):

ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS 411 - Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores recebidos em decorrência de ação judicial? Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.

Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.

O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado. Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado). (Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12; Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 56, parágrafo único).

Todavia, conforme bem consignado pelo magistrado singular, 'o próprio autor, ao apresentar a DIRPF 2010, fez a opção pela declaração simplificada, conforme pode ser observado no Evento 37 (DECL1). Com isto, obteve o desconto de 20% dos rendimentos tributáveis, substituindo todas as deduções legais, nos termos do art. 10 da Lei 9.250/95, fato que não o desobrigava de informar os pagamentos efetuados a título de honorários e despesas, conforme o art. 13 do DL 2.396/87. Como a forma de tributação é uma opção do contribuinte, após a data final para a transmissão da declaração não é possível efetuar a retificação para trocar a opção exercitada (art. 57 da IN SRF15/01).' Assim, correta a sentença ao julgar improcedente tal pedido.

Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados.

Pois bem.

1. DO ART. 535 DO CPC/1973 Da análise do julgado recorrido, verifica-se



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões que entendia relevantes para a solução da controvérsia, inclusive em relação às quais o recorrente alega omissão.

A Corte de origem reconheceu expressamente ter, em tese, o contribuinte o direito às deduções relativas às despesas processuais (honorários de advogado, custas, honorários de perito) com o recebimento do rendimento trabalhista em ação judicial, esclarecendo ademais que a própria Receita Federal admite este direito por ato administrativo. No entanto, consignou que a circunstância de ter o contribuinte apresentado declaração de rendimentos tributáveis segundo a sistemática simplificada do art. 10 da Lei n. 9.250/1995 impossibilitaria a promoção, no caso concreto, da dedução legal dos honorários advocatícios e demais despesas processuais da base de cálculo do imposto de renda.

Dessa forma, correta a rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e, por conseguinte, deve-se concluir pela ausência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. DO ART. 12 DA LEI N. 7.713/1988 E DO ART. 640, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 3.000/1999 No mérito, discute-se a possibilidade de se deduzir o valor pago a título de honorários advocatícios e demais despesas processuais da base de cálculo do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada em decorrência de provimento jurisdicional.

Dito isso, assim dispõe a Lei n. 7.713/1988 sobre as deduções das despesas processuais na base de cálculo do IRPF incidente sobre as rendas recebidas de forma acumulada em razão de ação judicial:

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Redação original revogada pela Lei n. 13.149/2015).

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) [...] § 2º Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) O tema também é tratado pelo regulamento geral do imposto de renda:

Decreto n. 3.000/1999 Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12).

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

indenização (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12).

Decreto n. 9.580/2018 Art. 702. A partir de 11 de março de 2015, os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou do crédito, separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, caput).

§ 1º O imposto sobre a renda será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, por meio da utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou do crédito (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, §1º).

§ 2º Poderão ser excluídas as despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, §2º).

§ 3º A base de cálculo será determinada por meio da dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 3º):

I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em decorrência das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou de divórcio consensual realizado por escritura pública (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 3º, inciso I); e II - contribuições para a previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 3º, inciso II).

Art. 703. O disposto no art. 702 não se aplica ao cumprimento de decisão da Justiça Federal, por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, exceto quanto às disposições do art. 27, § 1º e § 3º, da Lei nº 10.833, de 2003 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 4º).

Art. 704. O total dos rendimentos de que trata o art. 702, observado o disposto em seu § 2º, poderá integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda, na declaração de ajuste anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 5º).

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o imposto sobre a renda retido na fonte será considerado antecipação do imposto sobre a renda devido apurado na declaração de ajuste anual (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 6º).

Art. 705. Os rendimentos de que trata o art. 702 recebidos entre 1º de janeiro de 2010 e 26 de julho de 2010 poderão ser tributados na forma prevista naquele artigo, hipótese em que deverão ser informados na declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2010 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 7º).

Art. 706. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto nesta Seção (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12-A, § 9º). (sem grifos no original) Assim, seja segundo a sistemática do regime de tributação das rendas recebidas acumuladamente inaugurado pelo art. 12-A



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

da Lei n. 7.713/1988 (Lei n. 12.350/2010), seja segundo o regime de tributação anterior - fundado na interpretação do art. 12 da Lei n. 7.713/1988 originário e do art. 46 da Lei n. 8.541/1992 dada por este Tribunal nos recursos repetitivos 899.576/CE e 1.118.429/SP -, a dedução de valores repassados a título de honorários advocatícios e despesas com o processo está expressamente prevista na legislação de regência do Imposto de Renda.

Anote-se, no entanto, que este desconto não está livre de nenhum limitador. Antes, só é possível o desconto na base de cálculo do IRPF dos honorários advocatícios e despesas processuais necessárias à ação judicial, desde que relativa às parcelas correspondentes aos rendimentos tributáveis (nem isentos, nem imunes).

Com efeito, como já manifestado pela Egrégia Segunda Turma no julgamento do AgInt no REsp 1.757.694/SP, "não sendo o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado pelo Imposto de Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de cálculo do referido imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto". E, dessa forma, "quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorre, em momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido" (AgInt no REsp 1.757.694/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.

1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.

3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.

Recurso especial conhecido em parte, e improvido.

(REsp 1.141.058/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010).

De minha parte, coaduno com o entendimento esposado pela Segunda Turma, uma vez que a restrição da dedução não é incompatível com a redação do art. 12 da Lei n. 7.713/1988 e do art. 56 do Decreto n. 3.000/1999, ou com a nova redação do art. 12-A, § 2º, da Lei n. 7.713/1988



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(incluído pela Lei n. 12.350/2010) e do art. 702, § 2º, do Decreto 9.580/2018, não tratando o provimento jurisdicional de redução do alcance da norma, mas de interpretação sistemática do texto legal, segundo o critério da unidade e harmonização com princípios constitucionais de direito tributário, a exemplo da capacidade contributiva.

A própria lei tributária prevê hipóteses expressas de restrição de descontos para fins de tributação do IRPF, a exemplo do que ocorre com a sistemática de declaração do art. 10 da Lei n. 9.250/1995, pertinente para o caso concreto:

*Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto **simplificado**, que substituirá todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a:*

(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) I - R\$ 11.669,72 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - R\$ 12.194,86 (doze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - R\$ 12.743,63 (doze mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) para o ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) IV - R\$ 13.317,09 (treze mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos) para o ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011) V - R\$ 13.916,36 (treze mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011) VI - R\$ 14.542,60 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011) VII - R\$ 15.197,02 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos) para o ano-calendário de 2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011) VIII - R\$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) para o ano-calendário de 2014; e (Redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015) IX - R\$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a partir do ano-calendário de 2015. (Redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015) Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Na hipótese dos autos, como relatado, o Tribunal de origem expressamente reconheceu, em tese, ao contribuinte o direito de deduzir do IRPF as despesas processuais (honorários de advogado, custas, honorários de perito) com a ação judicial necessária ao recebimento de rendimentos acumulados, consignando ademais que a Receita Federal admite este direito por ato administrativo.

No entanto, consignou que a circunstância de ter o contribuinte apresentado declaração de rendimentos tributáveis segundo a sistemática simplificada do art. 10 da Lei n. 9.250/1995 impossibilitaria a promoção, no caso concreto, da dedução legal dos honorários advocatícios e demais despesas processuais da base de cálculo do imposto de renda, uma vez que já consideradas no



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

percentual substitutivo de 20% para deduções, limitadas ao montante específico dos incisos do art. 10 (e-STJ fls. 332/333).

Esse entendimento não é incompatível com a sistemática de tributação acima descrita, não merecendo reforma o acórdão recorrido, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ademais, a conclusão adotada pela Corte regional esta fundada na análise percuciente dos fatos e provas carreados aos autos, e sua alteração só seria possível mediante revisão do acervo probatório, providência inadequada em recurso especial, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ.

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 16 de setembro de 2019.

MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator 19/09/2019" (Grifei).

Com efeito, nesse particular, para que a decisão de mérito se torne exequível e se evitem distorções que culminariam em questionamentos futuros na fase de seu cumprimento, é de grande importância constar da sentença:

(i) se haverá análise das declarações de rendimentos do contribuinte dos anos anteriores para fins de repetição;

(ii) a determinação de como se dará o recálculo dos valores a pagar ou a receber; inclusive a verificação da necessidade ou não de realização pelo autor de declarações retificadoras;

(iii) como deverão se dar as futuras deduções da contribuição extraordinária nas declarações de ajuste anuais de imposto de renda, já que a opção futura por uma declaração simplificada impedirá descontos substitutivos ao desconto padrão de 20%; tudo isso entre outros possíveis requisitos que o magistrado considerar necessários para integrar o julgado.

No presente caso, observo que o Juízo de primeiro grau não atribuiu ao recorrente a obrigação de coligar aos autos as declarações de ajustes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, porém restringiu a possibilidade de repetição aos casos em que tenha entregue ao fisco a declarações de ajuste do tipo completa.

Neste ponto e como bem observado pelo Juízo monocrático, correto o entendimento da sentença sobre a possibilidade de restituição do tributo apenas nos casos de apresentação da declaração completa, prevista pelo art. 11 da Lei nº 9.532/97, uma vez que, nas declarações simplificadas, há a dedução de 20% sobre todas receitas auferidas, sem necessidade de comprovação alguma.

Além disso, ressalte-se que a Receita Federal não admite a declaração retificadora para trocar a forma de tributação a fim de se utilizar ou não o desconto simplificado, e isso se dá corretamente, já que a retificadora só é admissível quando o sujeito passivo da obrigação tributária entende pela



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

existência de erros na declaração apresentada ou pela necessidade de complementá-la. Evidentemente que aqui o caso não é esse, já que o contribuinte pretende na realidade ampliar a dedução de IR para contribuições de previdência privada.

Assim, para o cumprimento da sentença, o juízo explicou que a sentença só seria exequível relativamente às declarações de ajuste anual realizadas de forma completa, dado que a forma de declaração simplificada abarca a dedução de 20% sobre todas as receitas, assim, não há lastro para qualquer dedução da base de cálculo do imposto de renda. Trata-se de pressuposto lógico, não jurídico. O direito à dedução só pode ser exercido por ocasião da apresentação de declarações de ajuste, desde que o autor tenha optado pelas declarações completas de IRPF nos respectivos exercícios, por ser pressuposto lógico para que se valha da isenção fiscal de 12%.

Não constam nos autos as declarações de IR do autor relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, para constatar se eram na modalidade simplificada ou completa, a fim de verificar a possibilidade ou não de retificação.

Sendo assim, correta a sentença nos seus próprios termos, não cabendo qualquer reparação sobre a mesma, pois é necessário que a parte autora proceda à retificação/revisão das declarações de IRPF correspondentes aos períodos em que verteu contribuições extraordinárias à previdência privada a fim de dar exequibilidade ao julgado quanto a eventual repetição de indébito tributário existente, o que será feito na fase de cumprimento ao julgado.

Neste sentido processo de nº 5002921-26.2020.4.02.5116/RJ, julgado na Sessão Virtual de 08/09/2021 desta relatoria. Precedentes similares nos autos nº 5085506-83.2020.4.02.5101 e 5070725-56.2020.4.02.5101, julgados à unanimidade pela 8ª Turma Recursal, nas sessões virtuais de 13/04/2021 e 27/07/2021, respectivamente, ambos de Relatoria da Dra. Cynthia Leite Marques.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.

Por sua vez, eis o teor dos paradigmas (Evento 1, ANEXO47):

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por EUCLIDES TEDESCO em face da UNIÃO FEDERAL, que tem por objeto (i) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores referentes às contribuições extraordinárias vertidas a entidade de previdência privada; e (ii) a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Segundo narra a inicial, o autor é funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal e recebe complementação de aposentadoria do FUNCEF desde 31/01/2013. Em razão de déficits acumulados pelos planos de previdência administrados pelo FUNCEF decorrentes de gestão temerária e irregularidades nos investimentos, o FUNCEF instituiu contribuições extraordinárias para os participantes ativos e inativos, nos termos do art. 19, inciso II, da Lei Complementar nº 109/2001, cujos valores passaram a ser descontados da renda mensal do benefício complementar a partir de maio de 2016. Todavia, o imposto de renda continuou a incidir sobre o valor total da renda mensal do benefício de aposentadoria complementar, sem dedução dos valores referentes à contribuição extraordinária.

Alega o autor, em síntese, que a contribuição extraordinária constitui perda patrimonial e, por essa razão, seu valor deveria ser deduzido da base de incidência do imposto de renda. Ademais, a incidência do tributo representaria bis in idem.

A sentença julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Entendo que a pretensão da parte autora não deve prosperar.

A Lei Complementar 109/2001, em seu artigo 19, traz a definição das contribuições extraordinárias efetuadas a Regime de Previdência Complementar:

[...]

Por sua vez, o artigo 11 da Lei 9532/97 assim estabelece:

[...]

No presente caso, a parte autora pleiteia que os valores pagos a entidade de previdência complementar a título de contribuição extraordinária sejam deduzidos da base do cálculo do imposto de renda sem a observância do limite legal acima mencionado por entender que as contribuições extraordinárias possuem natureza jurídica e finalidade completamente distinta das contribuições regulares.

Defende a parte autora que as contribuições extraordinárias, destinadas ao custeio de déficits do plano de previdência complementar, configuram, em verdade, efetiva redução do valor do benefício, cobradas de maneira compulsória e sem reversão em favor do beneficiário, motivo pelo qual deveriam ser deduzidas integralmente da base de cálculo.

Em que pesem as alegações da parte autora, vê-se que o artigo 11 da Lei 9532/97 não distingue contribuição ordinária e extraordinária para fins de limitação da dedução a 12%, devendo ser entendido que o limite se aplica a todas as contribuições. E no que tange à alegação da parte autora de que as contribuições extraordinárias, na realidade, constituem verdadeira redução do benefício pago ao



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

beneficiário, trata-se de questão indiferente ao Direito Tributário, sendo que não há relação direta entre o estabelecimento do limite de 12% e a natureza dos valores a serem percebidos pelo contribuinte em decorrência destas contribuições, sendo que a dedução prevista no artigo 11 da Lei 9532/97 constitui mero favor fiscal como forma de estímulo à adesão ao sistema previdenciário.

Ademais, no presente caso não cabe ao Judiciário fazer a interpretação extensiva pretendida pela parte autora, pois ampliar a hipótese legal de dedução significaria reduzir a base de cálculo do imposto de renda, tarefa exclusiva da lei tributária, nos termos do § 6º do art. 150 da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STF:

[...]

Ademais, ressalto que em 26.10.2018 a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em julgado afetado como representativo de controvérsia (Tema 171), fixou a seguinte tese: “As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº 9532/97)”. O julgado foi afetado como representativo da controvérsia (Tema 171).

Dessa forma, não há como acolher o pedido formulado pela autora.”

O autor opôs embargos de declaração, alegando que a sentença foi omissão por não reconhecer o direito à dedução no limite legal de 12% da parcela da contribuição extraordinária paga ao fundo de pensão.

Em sentença proferida em sede de embargos, o juízo “a quo” decidiu:

“[...]

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

No mérito, dou -lhe parcial provimento, uma vez que de fato na sentença não restou consignada a possibilidade da dedução respeitado o limite de 12%.

No presente caso, todavia, conforme parecer da Contadoria Judicial anexada aos autos no arquivo 44, as declarações de ajuste anual foram apresentadas na forma simplificada, o que desautoriza a dedução pretendida pelo autor.

Assim, a parte final da fundamentação e o dispositivo da sentença proferida passam a ter o seguinte teor:

“(…) Ademais, ressalto que em 26.10.2018 a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em julgado afetado como representativo de controvérsia (Tema 171), fixou a seguinte tese: “As contribuições do assistido



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº 9532/97)". O julgado foi afetado como representativo da controvérsia (Tema 171).

Quanto ao pedido de dedução, na base de cálculo do Imposto de Renda, das contribuições extraordinárias paga ao FUNCEF, no limite de 12% do total de rendimentos, observo o seguinte.

Em que pese seja, na teoria, de se admitir a dedução de contribuições previdenciárias extraordinárias da base de cálculo do Imposto de Renda, no presente caso, conforme relatado pela Contadoria Judicial no parecer anexado aos autos no arquivo 44, "as declarações de ajuste anual foram apresentadas sob a forma de tributação utilizando o desconto simplificado no limite máximo conforme legislação."

Assim, tendo a parte autora optado pelas declarações de ajuste anual na forma simplificada, não há que se falar em cômputo das deduções legais, que são calculadas somente quando é efetuada a entrega da declaração de ajuste anual na forma completa.

Dessa forma, não há como acolher o pedido formulado pelo demandante.

Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial por EUCLIDES TEDESCO."

O autor recorreu da sentença, sustentando, em síntese, que (i) não há necessidade de retificação da declaração de imposto de renda para dedução dos valores de contribuição extraordinária no limite de isenção de 12%, visto que o mero cálculo de liquidação já seria suficiente para apuração do indébito, com posterior restituição pela via do requisitório de pequeno valor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da TNU; (ii) é possível a retificação do modelo de declaração de imposto de renda, mesmo após superado o prazo de entrega, em condições extraordinárias.

É o relatório.

II – VOTO

A questão de direito objeto de controvérsia na presente demanda já foi decidida pela

Turma Nacional de Uniformização, em sede de representativo de controvérsia, no bojo do PEDILEF nº 5004858-36.2017.4.04.7108/RS (Tema 171), no qual se firmou a seguinte tese:

"As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº



Data da Sessão: 06/10/2022 Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

9.532/97) ”.

Dessa forma, a autora faz jus à dedução, da base de cálculo do IRPF, do valor das contribuições extraordinárias destinadas ao saneamento das finanças do FUNCEF, observado o limite de 12% do total dos rendimentos que compõem a base de cálculo do tributo.

A opção feita pelo regime simplificado, embora em princípio irrevogável e irretroatável, não pode ser óbice à dedução pleiteada no presente caso, dada a alteração da situação fática que determinou a opção exercida à época pela autora. Assim, nada obsta que, refeitos agora os cálculos, a autora examine qual o regime lhe teria sido mais favorável e refaça sua opção, caso o outro regime se mostre mais benéfico. Ademais, não se poderia exigir do contribuinte que entregasse a declaração de ajuste anual pelo regime mais gravoso apenas para não perder a chance de questionar judicialmente o tributo. Isso implicaria criar óbice indevido ao acesso à jurisdição, uma espécie de cláusula “solve et repete”.

Voto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IRPF incidente sobre o valor das contribuições extraordinárias vertidas para fins de saneamento da entidade de previdência privada, observado, contudo, o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos; e (ii) condenar a União Federal a restituir o tributo pago indevidamente sobre a referida verba, corrigido pela taxa SELIC, desde a data do pagamento.

A condenação deverá observar o limite de 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Não entram nesse cômputo as prestações vencidas no curso do processo, as quais, somadas àquelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, poderão ultrapassar o limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, visto que valor da causa não se confunde com valor da condenação, conforme deixa claro o art. 17, § 4º, da Lei nº 10.259/2001.

Sem condenação em honorários, porque somente o recorrente vencido deve arcar com as verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

É o voto.

III - ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Relator. Participaram do



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Julgamento os(as) Juízes(as) Federais Caio Moysés de Lima, Lin Pei Jeng e Marisa Regina Amoroso Quedinho Cassettari. (Processo nº 0015667-52.2019.4.03.6301/SP)

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União - Fazenda Nacional contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo subjacente (5001977-90.2020.4.04.7113), que reconheceu a possibilidade de restituição de eventuais diferenças decorrentes do imposto de renda incidente sobre as parcelas extraordinárias do benefício de aposentadoria complementar, independentemente da opção pelo desconto simplificado, observando o limite dedutível de 12%.

A impetrante requer a concessão da segurança para o fim de ordenar ao Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves a revisar o entendimento encampado na decisão do evento 33 do processo nº 50019779020204047113 e afastar a determinação de novo cálculo pela Contadoria do Juízo, bem como determinar o cancelamento da RPV expedida.

O pedido liminar foi indeferido (evento 3).

Citado, o litisconsorte passivo necessário apresentou contrarrazões (evento 10).

O MPF, em sua promoção, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (evento 13).

É o breve relato. Decido.

Em cognição sumária, foi proferida decisão liminar nos seguintes termos:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União - Fazenda Nacional contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos do processo subjacente (5001977-90.2020.4.04.7113), que reconheceu a possibilidade de restituição de eventuais diferenças decorrentes do imposto de renda incidente sobre as parcelas extraordinárias do benefício de aposentadoria complementar, independentemente da opção pelo desconto simplificado, observando o limite dedutível de 12%.

A impetrante requer a concessão da segurança para o fim de ordenar ao Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves a revisar o entendimento encampado na decisão do evento 33 do processo nº 50019779020204047113 e afastar a determinação de novo cálculo pela Contadoria do Juízo, bem como determinar o cancelamento da RPV expedida.

Formula pedido liminar para suspender a decisão até o julgamento final do presente mandamus.



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Vejamos.

Eis a decisão impetrada (33-DESPADEC1):

Trata-se de questionamento formulado pela Contadoria Judicial sobre os critérios de cálculo para cumprimento do julgado, especificamente quanto à possibilidade de (a) alteração do modelo de declaração – de simplificado para completo –, ou (b) manutenção do modelo simplificado, aplicando-se as deduções - legal e das contribuições - ao mesmo tempo. De acordo com declarações de ajuste anexadas ao feito, o autor optou pelo desconto simplificado para os anos-calendário 2017, 2018 e 2019.

A União manifestou-se contrariamente à possibilidade de alteração da declaração para o modelo completo.

Decido.

A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido do autor, para declarar a possibilidade de dedução, na base de cálculo do imposto de renda, das quantias pagas à Fundação Banrisul de Seguridade Social, a título de contribuição extraordinária, limitada a dedução ao percentual de 12% (doze por cento), estabelecido no art. 11 da Lei nº 9.532/97.

Verifico que o art. 10 da Lei nº 9.250/95 dispõe que o contribuinte poderá optar pelo desconto simplificado, que substituirá todas as deduções permitidas na legislação. Com isso, tenho que, reconhecida a inexigibilidade do imposto de renda sobre as contribuições em tela, deve-se reavaliar a opção pelo modelo de declaração inicialmente apresentado, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, o fato de o contribuinte haver optado pelo desconto simplificado não implica reconhecer que inexistam diferenças a serem devolvidas, pois o percentual de dedução deverá ser aplicado sobre uma nova base de cálculo.

Assim, relativamente aos anos de 2017, 2018 e 2019, a Contadoria deverá simular a declaração completa do autor, em substituição à declaração simplificada, a fim de verificar se o modelo completo mostra-se mais benéfico ao contribuinte, apurando a diferença do imposto de renda com a dedução das contribuições extraordinárias da previdência complementar, sempre observado o limite de 12% sobre o total de rendimentos recebidos no exercício respectivo.

Havendo diferenças favoráveis ao autor, considerando não haver mais a possibilidade de apresentar a declaração retificadora, a restituição do indébito deverá operar-se por meio de RPV.

Com efeito, na decisão transitada em julgado houve apenas a determinação para que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos à parte autora mediante mera incidência da variação da taxa SELIC, desde a data do recolhimento



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

indevido, independentemente do modelo completo ou simplificado da DIRPF apresentado pelo contribuinte.

Dessa forma, em análise perfunctória, não vislumbro a presença do direito líquido e certo que autorizaria o deferimento da medida liminar.

Outrossim, INDEFIRO o pedido liminar.

Não há razões para modificar tal entendimento.

Assim, entendo que deve ser denegada a segurança, mantendo-se a decisão recorrida que, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo subjacente (5001977-90.2020.4.04.7113), reconheceu a possibilidade de restituição de eventuais diferenças decorrentes do imposto de renda incidente sobre as parcelas extraordinárias do benefício de aposentadoria complementar, independentemente da opção pelo desconto simplificado e do limite dedutível.

O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o Artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão. Com isso, nos pedidos de uniformização de jurisprudência não há qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais, o que diferencia do processo comum ordinário.

Todavia, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pela parte nos presentes autos, para fins do art.102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, c/c súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA. (Processo 5059049-74.2020.4.04.7100/RS)

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora do processo originário contra decisão que, na fase executiva, desacolheu a impugnação apresentada contra o cálculo de liquidação do julgado.

A impetrante requer a concessão da segurança para determinar que "as contribuições extraordinárias vertidas pelo impetrante à Fundação Banrisul de Seguridade Social em razão do déficit havido no seu plano de aposentadoria



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

complementar sejam excluídas da base de cálculo do imposto de renda tanto nos exercícios em que optou pela declaração completa, quanto naqueles em que optou pela declaração com desconto simplificado" (Evento 1 - INIC1).

Ao apreciar o pedido de liminar, assim foi decidido:

Vejam os autos.

Compulsando os autos do processo originário, verifico que a decisão transitada em julgado que julgou procedente o pedido (Evento 7 - SENT1) determinou o que segue, in verbis:

(a) declarar a impossibilidade de inclusão na base de cálculo do imposto de renda das quantias pagas à Fundação Banrisul de Seguridade Social a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit do plano, independentemente do limite dedutível;

(b) condenar a parte ré à restituição do imposto de renda pago sobre essas quantias, nos termos da fundamentação.

O indébito deverá ser atualizado pela SELIC, desde a data do efetivo recolhimento. A restituição deverá ocorrer mediante precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do artigo 100 da Constituição da República.

Na liquidação, deverá ser levada em conta a dedução da base de cálculo do imposto de renda já realizada com base no artigo 8º, II, alínea 'e', da Lei nº 9.250/1995 c/c o art. 11 da Lei nº 9.532/1997.

Ademais, eventual restituição administrativa, total ou parcial, deverá ser considerada na fase de cumprimento, consoante a ratio da Súmula 394 do STJ ('É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual').

Ou seja, na decisão transitada em julgado não foi imposta a condição que o julgador de origem consignou na decisão objeto do presente mandamus. Houve apenas a determinação para que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos à parte autora mediante mera incidência da variação da taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido, independentemente do modelo completo ou simplificado da DIRPF apresentado pelo contribuinte.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, defiro o pleito aduzido pela impetrante para suspender a fase de cumprimento da sentença até a decisão final do mandado de segurança.

Destarte, não vejo motivos para alterar este entendimento, pelo que se impõe seja concedida a segurança pleiteada para determinar que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos à parte autora mediante mera incidência da variação



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

da taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido, independentemente do modelo completo ou simplificado da DIRPF apresentado pelo contribuinte.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Comunique-se o teor da presente decisão à autoridade impetrada.

Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa.

Ante o exposto, voto por CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada. (Processo 5078254-60.2018.4.04.7100/RS)

Discute-se nos autos postulação de declaração de não incidência do imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias naquilo em que superem o limite dedutível de 12% previsto no art. 11 da Lei nº 9.532/97, bem como a repetição do indébito tributário.

Declarada a possibilidade de dedução relativa às contribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto de renda dentro do limite de 12%, a Turma Recursal originária **restringiu a possibilidade de repetição aos casos em que o contribuinte tenha apresentado ao fisco declarações de ajuste na modalidade completa.**

Com efeito, diversamente do estabelecido no acórdão recorrido, as decisões paradigmas juntadas firmaram **a repetibilidade dos valores indevidamente cobrados, independentemente do modelo de tributação (completo ou simplificado) apresentado pelo contribuinte**, revelando-se caracterizada divergência jurisprudencial válida.

Considerando a multiplicidade de feitos em torno dessa controvérsia e a necessidade de se uniformizar a compreensão a respeito, penso que a questão deva ser afetada como REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA, conforme previsão do artigo 14, VI, do RI/TNU, sob a seguinte *vexata quaestio*:

"Possibilidade de condicionar a repetição de indébito à modalidade de tributação (completa ou simplificada) apresentada pelo contribuinte".

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **CONHECER e AFETAR** a questão controvertida neste feito como **REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA**, devendo a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **JOAQUIM LUSTOSA FILHO**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000210762v31** e do código CRC **0f133436**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOAQUIM LUSTOSA FILHO
Data e Hora: 7/10/2022, às 15:15:9

5007219-06.2020.4.02.5102

900000210762.V31 RCQ.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5007219-06.2020.4.02.5102/RJ**

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOAQUIM LUSTOSA FILHO

REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE CASTRO PEREIRA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NAQUILO EM QUE SUPEREM O LIMITE DEDUTÍVEL DE 12% PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 9.532/97. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. *"POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO À MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO (COMPLETA OU SIMPLIFICADA) APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE"*. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte questão controvertida: "Possibilidade de condicionar a repetição de indébito à modalidade de tributação (completa ou simplificada) apresentada pelo contribuinte".

Brasília, 06 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por **JOAQUIM LUSTOSA FILHO**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador

5007219-06.2020.4.02.5102

900000210763.V11 RCQ.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 06/10/2022
Pauta: 63
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

900000210763v11 e do código CRC **26645af4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOAQUIM LUSTOSA FILHO

Data e Hora: 7/10/2022, às 15:15:19

5007219-06.2020.4.02.5102

900000210763.V11 RCQ.TNU© VCL.TNU